抚顺市新宾满族自治县“5·6”较大道路交通事故调查报告

2022年5月6日15时59分许，在抚顺市新宾满族自治县新柳线29公里+960米处发生一起小型面包车与大型校车相撞的较大道路交通事故，造成小型面包车内3人死亡，直接经济损失约300万元。

5月10日，省安委会办公室下发了《关于对抚顺市新宾满族自治县“5·6”较大道路运输事故查处实施跟踪督办的通知》，要求抚顺市政府成立事故调查组开展事故调查处理工作。根据国家有关法律、法规和《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》，抚顺市政府组成了由市应急局牵头，市公安局、市公安局交通警察支队、市交通局、市总工会组成的抚顺市新宾满族自治县“5·6”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），市纪委监委参与并监督事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证检验鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对有关人员、单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，抚顺市新宾满族自治县“5·6”较大道路交通事故是一起生产经营性道路运输事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.辽 D5275H 号五菱牌 LZW6390AF 型灰色小型面包车。注册登记所有人为高继富。注册日期为 2012 年 4 月 12 日，核载人数为 7 人、事发时实载 3 人，发证机关：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队，检验有效期至 2023 年 4 月 30 日，使用性质：非营运。经系统查询，该车自注册登记以

来共有交通违法记录 7 条，已处理完毕。

2.辽 DB9957 号宇通牌 ZK6935DX51 型大型专用校车[1]注册登记所有人为新宾满族自治县永森校车管理服务中心登记地址为抚顺市新宾满族自治县新宾镇和平街肇兴路御熙家园 12 号，注册日期为 2020 年 9 月 1 日，核载 46 人，事发时实载 34 人：小学生 32 人、驾驶人 1 人、照管员 1 人，上述人员无人受伤。校车登记驾驶人为房金明，照管员为蓝孝萍。经系统查询，该车自注册登记无交通违法行为记录。

（二）驾驶人情况

1.高继富，性别：男，民族：满族，年龄：53 岁，辽 D5275H 小型面包车驾驶人及车辆所有人（已在事故中死

[1].校车许可信息：辽 DB9957 号车许可证编号 21042211173，机动车所有人为新宾满族自治县永森校车管理服务中心，校车许可单位为新宾满族自治县校车管理办公室，许可有效期自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日，标牌有效期自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 9 月 30 日，校车行驶线路为新柳线，停靠站点为火石-宝汤-六道-北旺清-杨树-南六，开行时间为上午 6 时 20 分至 8 时，下午 15 时 30 分至 21 时 30 分。

亡），机动车驾驶证发证机关为吉林省通化市公安局交通警察支队，初次申领机动车驾驶证日期为 2010 年 11 月 3 日，2016 年期满换证，有效期至 2026 年 11 月 3 日，准驾车型为 C1。该驾驶人申领符合相关规定，驾驶证状态正常。经系统查询，2019 年以来高继富共有 1 条交通违法记录，为违规停车，已处理完毕。经查，高继富身体状况良好，本人没有轻生厌世，无对社会不满的消极心态。经检验鉴定，高继富属于醉酒后驾驶机动车[2]。

2.房金明，性别：男，民族：汉族，年龄：36 岁，辽 DB9957 大型专用校车驾驶人，机动车驾驶证发证机关为辽宁省抚顺市公安局交通警察支队，初次申领机动车驾驶证日期为 2007 年 11 月 29 日，初次申领准驾车型为 B2,于 2010 年 5 月 14 日增驾为 B1，于 2013 年 6 月 27 日增驾为 A1，有效期至 2023 年 11 月 29 日。该驾驶人申领符合相

[2].抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书（抚顺工作司鉴[2022]毒鉴字第 212 号）鉴定意见：高继富心腔血中乙醇成份含量为 178.5 毫克/100 毫升。

关规定，驾驶证状态正常。该驾驶人校车准驾车型为A1，驾驶校车资格正常。经查，该驾驶人驾驶培训、考试符合程序。经系统查询，2019年以来房金明在驾驶非校车车辆时共有3条交通违法记录，1条为未系安全带、1条为违停1条为占用应急车道，上述违法记录均已处理完毕。通过调查，房金明身体状况良好，无不良嗜好，一直从事道路运输工作，本人没有轻生厌世，无对社会不满的消极心态。经检验鉴定，排除驾驶人房金明酒驾、毒驾行为[3]。

（三）事故相关车辆乘车人情况

1.侯强，性别：男，民族：满族，年龄：37岁，辽D5275H号小型面包车副驾驶乘车人（已在事故中死亡），与高继富系朋友关系。经检验鉴定，处于醉酒状态[4]。

2.卢宝尧，性别：男，民族：满族，年龄：43岁，辽

---

[3].抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书（抚顺工作司鉴[2022]毒鉴字第211号）鉴定意见：房金明静脉中未检出乙醇成份。

[4].抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书（抚顺工作司鉴[2022]毒鉴字第213号）鉴定意见：侯强心腔血中乙醇成份含量为200.5毫克/100毫升。

D5275H 号小型面包车后排乘车人（已在事故中死亡），与高继富系朋友关系。经检验鉴定，处于醉酒状态[5]。

（四）事故道路情况

1.事故道路基本情况

事发路段位于抚顺市新宾满族自治县县道新柳线 29 公里+960 米弯道处。县道新柳线路宽 7 米，为双向单排机动车道，机动车道宽 3.5 米。新柳线大体呈南北走向，沥青路质，路面干燥，路面完好，标志标线完整、清晰,道路中间设有中心线。事发地道路中间设有单黄实线，南北两侧均设有急弯标志，无限速标志。

市交通局委托抚顺市公路勘测设计院有限公司查阅了相关资料，新柳线 K29+960 处符合设计要求，该处弯道两侧已设置急弯警告标志，道路前进方向已设置波形钢护栏安全设施。2019 年 8 月和 12 月分别由原抚顺市交通工程质

[5].抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书（抚顺工作司鉴[2022]毒鉴字第 214 号）鉴定意见：卢宝尧心腔血中乙醇成份含量为 129.5 毫克/100 毫升。

量与安全监督处出了竣工质量鉴定报告和竣工验收报告。[6]

2022 年 7 月 12 日由新宾满族自治县公安局交通警察大队委托大连理工大学司法鉴定中心采用痕迹物证（限道路交通事故）资质对新柳线 29 公里+960 肇事路段是否是急弯进行鉴定，经鉴定排除急弯。[7]

经查，该路段近三年至事发前未发生过道路交通死亡事故，未被列为道路交通安全隐患路段。

事发时天气晴，道路路面完好、路表干燥、视线良好。

2.事故道路现场勘查情况

经现场勘查，事故车辆辽 D5275H 号小型面包车头西尾东横向停止在对向机动车道内，辽 DB9957 号大型专用校车车头朝西北车尾朝东南斜向停在道路中间，车辆右后部停在北向南车道内。接触点位于南向北校车正常行驶的

---

[6].《抚顺市交通运输局关于新宾“5·6”事故新柳线情况说明》。

[7].大连理工大学司法鉴定中心司法鉴定意见书（编号 GALLOPDLUT[2022]HJ 第 49 号）。

机动车道内，距离右侧道路边界 2.1 米。接触部位为辽 D5275H 号小型面包左前角与辽 DB9957 号大型专用校车车头中右部。

（五）岗勤和交通违法违规整治情况

新宾县面积 4432 平方公里，人口 32 万人，下辖 15 个乡镇、180 个行政村，有国道、省道、县乡道路 75 条，新宾县公安局交通警察大队岗勤部门有人员 36 人，副大队长 1 人，法制办 3 人，勤务民警 9 人，辅警 23 人。

2022 年 5 月 6 日，新宾县公安局交通警察大队岗勤部门 24 名警力在高速口开展防疫执勤。8 名警力在新宾镇中心小学、实验小学上放学期间维持了交通秩序。其他人员在县内开展巡逻防控和打击查处违法行为，当日查处 2 起大货车严重超载违法行为。

2022 年 1 月至 4 月，新宾县公安局交通警察大队共开展酒驾、超载、农村面包车超员等集中整治行动 20 余次，查

处超载116起、酒驾59起、农村面包车超员82起违法行为。本次较大道路交通事故所在北四平等北部片区共查处超载6起、酒驾1起、农村面包车超员3起违法行为。

（六）鉴定情况

事故发生后，新宾县公安局交通警察大队委托抚顺市公正司法鉴定所对事故驾驶人血中乙醇进行检验鉴定，委托沈阳市金杯科技有限公司司法鉴定所对辽D5275H号小型面包车和辽DB9957号大型专用校车行驶速度、制动性能事故再现等情况进行检验鉴定，委托大连理工大学司法鉴定中心对新柳线29公里+960肇事路段是否是急弯进行鉴定。

（七）事故相关单位情况

新宾满族自治县永森校车管理服务中心(以下简称“永森校车中心”),为辽DB9957号大型专用校车注册登记所有人，类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：王俊尧，组

织机构代码：91210422MA10K1XK4X,经营范围：许可项目：道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），成立日期：2020年8月20日，合伙期限：2020年8月20日至2040年8月19日，登记机关：新宾满族自治县市场监督管理局。永森校车中心有职工50人，校车30辆，运送学生2100人。

二、事故发生经过及应急处置、善后情况

（一）事故发生经过

2022年5月6日15时40许，高继富酒后驾驶辽D5275H五菱牌小型面包车[8]，从新宾县出发途经县道新柳线。15时59分许，小型面包车由北向南行驶至新柳线29公里+960米弯道时失控驶入对向车道，对向车道房金明驾

[8].沈阳市金杯科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书（沈金鉴[2022]综字第220280号）鉴定意见：前部灯组脱落；转向车辆移位，转向横拉杆移位；前轮制动装置移位；该车车损严重，制动相关零部件损坏严重，不能确定该车事故前制动状况）。事故时，辽D5275H小型面包车行驶速度为66km/h。

驶辽 DB9957 大型专用校车[9]，房金明发现小型面包车后刹车、鸣笛，随后两车迎面相撞。相撞后房金明看到小型面包车前部损坏变形、侧翻、漏水漏油，驾驶员头部探在车窗外，副驾驶被压在地面，后排乘客在车内躺着，3 人重伤生死不明。大型专用校车前部轻微受损，照管员蓝孝萍未系安全带从座位摔在车辆地板上，车上无人伤亡。

（二）应急处置情况

事发后房金明打开车辆双闪，安抚学生，确认学生未受伤后，组织学生疏散，同时摆好三角牌等做好安全防护，并拨打 110，由于地处吉林、辽宁交界处，接警的是吉林警方无法出警，房金明又电话汇报永森校车中心总调度薛林并告诉他拨打 110、120 和 119。16 时 30 分左右，120 赶到现场后确认小型面包车副驾驶乘客死亡。16 时 35 分左右，

[9].沈阳市金杯科技有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书（沈金鉴[2022]综字第 220280 号)鉴定意见 :辽 DB9957 大型专用校车右前灯组损坏 ;右转向车轮移位右前制定装置移位；事故前该车制定平稳、正常，表明事故前该车制定系统齐全有效。发生事故时，辽 DB9957 大型专用校车行驶速度为 61km/h。

119 和 110 赶到现场，对小型面包车驾驶员和后排乘客施救，随后 120 将 2 位伤者拉至县医院抢救。接到事故报告后，新宾县公安局交通警察大队第一时间赶赴现场，开展救援处置工作。17 时 30 分，事故现场清理完毕。17 时 50 分，事故道路恢复通行。新宾县交通部门、县教育局及永森校车中心组织 32 名学生和照管员逐一进行检查，确定无人受伤，同时对学生做好安抚工作。

（三）死者家属安抚和善后情况

事故发生后，新宾县公安局交通警察大队安抚了死者家属，死者家属情绪稳定，善后工作稳步有序进行。

三、事故责任认定、原因及事故性质

（一）道路交通事故认定情况

2022 年 5 月 30 日新宾满族自治县公安交通警察大队作出《新宾满族自治县公安交通警察大队道路交通事故认定书》(21042212022000013 号)，高继富负事故的主要责

任；房金明负次要责任。[10]

2022 年 6 月 24 日新宾县公安局对房金明危险驾驶案作出立案决定[11]。2022 年 8 月 1 日新宾县公安局对房金明危险驾驶案作出撤销案件决定[12]。撤销案件原因如下，新宾满族自治县公安交通警察大队委托大连理工大学司法鉴定中心对肇事地点路况进行鉴定，鉴定报告指出肇事地点不构成急弯路，所以房金明涉嫌危险驾驶罪不成立，决定撤销

---

[10].《新宾满族自治县公安交通警察大队道路交通事故认定书》(210422120220000013 号)经调查，高继富的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款 “饮酒、服用国家管制的精神药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”、《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条 “机动车、非机动车实行右侧通行”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第一项 “机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时 30 公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时 15 公里：(一)进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时”，其行为是形成这起事故的主要原因。房金明的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第一项 “机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时 30 公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时 15 公里：(一)进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时”，其行为是形成这起事故的次要原因。

[11]11.《辽宁省新宾满族自治县公安局立案决定书》(抚公新宾(交)立字〔2022〕190 号)。

[12]12.《辽宁省新宾族自治县公安局撤销案件决定书》(抚公新宾(交)撤案字〔2022〕16 号)。

案件[13]。

（二）直接原因

辽 D5275H 号小型面包车驾驶人高继富醉酒驾驶机动车，致使车辆行经事故地点、进入弯道时向道路左侧偏离，驶入对向车道，与对向行驶的辽 DB9975 号大型专用校车正面冲撞。

另经技术鉴定，排除了驾驶人身体疾病、毒驾、车辆故障以及其他车辆干扰等因素导致小型面包车失控碰撞的嫌疑。

（三）间接原因

1.辽 D5275H 号小型面包车乘车人侯强、卢宝尧与高继富共同饮酒，对高继富醉酒后驾驶机动车的违法行为未予制止。经查，无人指使高继富醉酒驾驶机动车。

2.房金明驾驶辽 DB9957 大型专用校车在新柳线 29 公里

[13]13.《新宾满族自治县公安局交通警察大队关于对房金明危险驾驶案撤销案件的情况说明》。

+960 米弯道处车速为 62.3km/h，超过校车最高限速 60km/h[14]，且见到急弯标志未提前采取减速措施。

3.永森校车中心履行《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）和企业校车安全管理制度不到位，旗下包括涉事校车在内的校车运送学生期间存在车速超过 60km/h 的现象，对校车超速行驶监督、管理、提醒不到位，对校车驾驶员的安全教育和培训流于形式、记录不全，对校车安全检查不到位，涉事校车有一个灭火器失效，且无安全维护档案。[15]

（四）事故性质

经调查认定，抚顺市新宾满族自治县“5·6”较大道路

---

[14].《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）第三十五条：载有学生的校车在高速公路上行驶的最高时速不得超过 80 公里，在其他道路上行驶的最高时速不得超过 60 公里。

[15]15.《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）第十条：配备校车的学校和校车服务提供者应当建立健全校车安全管理制度，配备安全管理人员，加强校车的安全维护，定期对校车驾驶人进行安全教育，组织校车驾驶人学习道路交通安全法律法规以及安全防范、应急处置和应急救援知识，保障学生乘坐校车安全。

第二十一条第一款：校车应当配备逃生锤、干粉灭火器、急救箱等安全设备。安全设备应当放置在便于取用的位置，并确保性能良好、有效适用。

16.《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）第五条第二款：县级以上地方人民政府教育、公安、交通运输、安全生产监督管理等有关部门依照本条例以及本级人民政府的规定，履行校车安全管理的相关职责。有关部门应当建立健全校车安全管理信息共享机制。

交通事故是一起生产经营性道路运输事故。

四、事故暴露的问题

（一）永森校车中心，对旗下校车和新宾满族自治县启程客运有限公司（新宾县共有 2 家校车服务提供商，分别为永森校车中心和启程客运公司）委托监控的 26 辆校车安全运行监控不到位，同启程客运公司无校车安全运行监控委托协议，启程客运公司校车最高速度设置为 80 公里/小时，超过校车最高限速 60km/h。

（二）新宾县公安局交通警察大队[16]，未有效开展酒醉驾交通违法整治，对偏远农村地区交通违法行为打击覆盖不到位。对校车驾驶人进行安全教育不到位，对校车的运行情况监督检查不到位，对永森校车中心和启程客运有限公司校车超速运营情况监督、检查、处理不到位[17]。

[16]

[17]17.《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）第三十七条：公安机关交通管理部门应当加强对校车运行情况的监督检查，依法查处校车道路交通安全违法行为，定期将校车驾驶人的道路交通安全违法行为和交通事故信息抄送其所属单位和

（三）新宾县教育局[18]，作为县校车管理办公室所在部门、校车许可申请受理单位，牵头落实新宾县校车管理办公室职责不到位，对永森校车中心校车安全管理不到位，协调其他部门对校车驾驶员进行交通安全教育不到位。

（四）新宾县校车管理工作领导小组和校车管理办公室[19]，未能有效开展校车安全管理工作，指导、协调相关部门工作不到位，检查、督促各相关部门落实政策法规、工作职责不到位，指导、监督校车服务提供者承担的安全工作不到位。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，

教育行政部门。

[18]18.《校车安全管理条例》（国务院令第617号）第五条第二款：县级以上地方人民政府教育、公安、交通运输、安全生产监督管理等有关部门依照本条例以及本级人民政府的规定，履行校车安全管理的相关职责。有关部门应当建立健全校车安全管理信息共享机制。

[19]19.《校车安全管理条例》（国务院令第617号）第五条第一款：县级以上地方人民政府对本行政区域的校车安全管理工作负总责，组织有关部门制定并实施与当地经济发展水平和校车服务需求相适应的校车服务方案，统一领导、组织、协调有关部门履行校车安全管理职责。

对事故有关责任人员和单位提出处理建议：

（一）免于追责人员

1.高继富，辽 D5275H 号小型面包车驾驶人，涉嫌犯罪，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.侯强，辽 D5275H 号小型面包车乘车人，与高继富共同饮酒，对高继富醉酒后驾驶机动车的违法行为未予制止鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.卢宝尧，辽 D5275H 号小型面包车乘车人，与高继富共同饮酒，对高继富醉酒后驾驶机动车的违法行为未予制止，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关人员的处理建议

房金明，辽 DB9957 号大型专用校车驾驶员，超速驾驶校车，且见到急弯标志未提前采取减速措施，建议由新宾县交通管理部门取消其校车驾驶资格，并在机动车驾驶证上签注。[20]

---

[20].《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）第四十九条　校车驾驶人违反道路

（三）对有关单位的处理建议

1.永森校车中心，履行《校车安全管理条例》（国务院令第617号）和企业校车安全管理制度不到位，建议由新宾县交通管理部门依照《校车安全管理条例》（国务院令第617号）相关规定给予处罚。

2.新宾县公安局交通警察大队，未有效开展酒醉驾交通违法整治，对偏远农村地区交通违法行为打击覆盖不到位对校车驾驶人进行安全教育不到位，对校车的运行情况监督检查不到位。建议由新宾县公安局给予新宾县公安局交通警察大队通报批评。

3.新宾县教育局，作为县校车管理办公室所在部门、校车许可申请受理单位，牵头落实新宾县校车管理办公室职责不到位，对永森校车中心校车安全管理不到位，协调其他部门对校车驾驶员进行交通安全教育不到位，建议由新宾县政府给予通报批评。

交通安全法律法规被依法处罚或者发生道路交通事故，不再符合本条例规定的校车驾驶人条件的，由公安机关交通管理部门取消校车驾驶资格，并在机动车驾驶证上签注。

4.新宾县校车管理工作领导小组和校车管理办公室，未能有效开展校车安全管理工作，建议新宾县政府向市道路交通安全管理委员会作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）永森校车中心，要全面落实企业安全生产主体责任，健全、落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度全面加强对校车的安全管理，充分利用校车运行监管平台等技术手段做好校车安全运行预警监控，加大对校车的安全检查、做好安全档案维护，加强对校车驾驶人员的安全教育和培训、如实记录教育培训情况，确保校车遵守校车管理和道路交通有关法律法规和规定运行。

（二）新宾县公安局交通警察大队，要有效开展酒醉驾交通违法整治，确保对偏远农村地区交通违法行为打击覆盖到位，要按照《校车安全管理条例》（国务院令第 617 号）加强对校车驾驶人的安全教育，做好对全县校车运行情况的监督检查，加大对校车超速运行的监督、检查、处理力度。

（三）新宾县教育局，牵头落实好新宾县校车管理办公室职责，要按照《校车安全管理条例》（国务院令第 617

号）全面加强对全县校车的安全管理，协调好其他部门加强对校车驾驶员的交通安全教育，在安全生产专项治理三年行动中加大校车的安全管理力度。

（四）新宾县人民政府，要加强对安全生产工作的领导，落实好政府监管责任，做好道路交通安全相关工作，明确校车安全管理责任制，明确分管领导、相关部门职责，健全校车管理办法，深刻吸取事故教训，进一步加强和改进校车安全管理工作，确保新宾县校车管理工作领导小组和校车管理办公室有效开展校车安全管理，支持、督促各有关部门依法履行校车安全管理职责，及时协调、解决校车安全管理中存在的问题。

抚顺市新宾满族自治县

“5·6”

较大道路交通事故调查组

2022 年 7 月 29 日